

Số: 195 /QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 2379/QĐ-BGTVT ngày 01/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2019 của Hội đồng thành viên về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Nghị quyết số 192/NQ-HĐTV ngày 23/03/2020 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

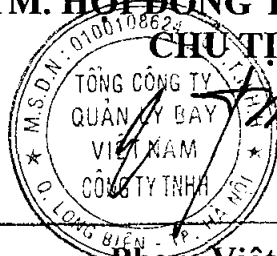
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- TGD, các Phó TGD;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCCB (33b).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dũng

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY**

*(Ban hành theo Quyết định số 195/QĐ-HĐTV ngày 23 tháng 3 năm 2020
của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)*

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Trừ trường hợp các điều khoản của Quy chế này quy định khác, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) được thành lập theo Quyết định số: 1754/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

b) Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay là đơn vị hạch toán phụ thuộc - chi nhánh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 614/QĐ-HĐTV ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

c) Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp.

2. Các từ ngữ khác trong Quy chế này đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa tương tự như trong các văn bản pháp luật đó.

Điều 2. Vị trí pháp lý của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Tên gọi và trụ sở giao dịch:

a) Tên giao dịch bằng tiếng việt: **Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Quản lý bay.**

b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: VATM Project Management Unit.

c) Tên viết tắt tiếng Anh: VATM PMU.

d) Trụ sở giao dịch chính: Tòa nhà B - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, số 5, ngõ 200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

2. Vị trí pháp lý:

a) Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay là đơn vị hạch toán phụ thuộc - Chi nhánh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, các quy định của pháp luật có liên quan của Tổng công ty và Quy chế này.

b) Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay được sử dụng tư cách pháp nhân của Tổng công ty khi được ủy quyền, có con dấu riêng, được sử dụng biểu tượng của Tổng công ty, được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại hoặc kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty; Vốn và tài sản được Tổng Công ty giao quản lý và sử dụng.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Mục tiêu hoạt động:

a) Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các dự án đầu tư được giao.

b) Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản và các nguồn lực khác được Tổng công ty giao.

c) Hoàn thiện mô hình tổ chức, năng lực, kinh nghiệm để hướng tới thực hiện đầy đủ chức năng Chủ đầu tư.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Hoạt động kiến trúc.

b) Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

Điều 4. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện cần thiết khác để thành viên

các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội làm việc tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay thực hiện việc sinh hoạt đầy đủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và nội quy của các tổ chức đó.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

Điều 5. Chức năng của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Thực hiện chức năng Chủ đầu tư (khi được giao) và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư về các hoạt động của mình.

2. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn xây dựng theo hợp đồng ký kết với các Chủ đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện được cơ quan ra quyết định thành lập cho phép, không làm ảnh hưởng tới các nhiệm vụ do Người quyết định đầu tư giao và đáp ứng các điều kiện của tư vấn quản lý dự án theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của Chủ đầu tư.

3. Thực hiện các chức năng khác khi được giao.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Đối với các dự án được ủy quyền làm Chủ đầu tư:

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án được ủy quyền làm Chủ đầu tư từ các giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, bảo đảm tính hiệu quả của dự án và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của Tổng công ty, các cấp quản lý của Nhà nước và pháp luật, cụ thể:

a) Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án: Tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị dự án khác.

c) Các nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận

đất để thực hiện dự án; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Tổ chức ký kết hợp đồng; Quản lý, giám sát quá trình thực hiện theo quy định.

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng; Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; Vận hành chạy thử; Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu; Thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty.

e) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với Người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

g) Các nội dung cần xin thỏa thuận, chấp thuận của cấp quyết định đầu tư trước khi phê duyệt thực hiện theo quy định của Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

2. Đối với các dự án được giao chuẩn bị đầu tư, quản lý thực hiện:

a) Được Chủ đầu tư ủy quyền thực hiện các giao dịch với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành nhằm mục đích giải quyết các công việc thuộc phạm vi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, cho đến khi kết thúc đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng.

b) Có trách nhiệm lập tiến độ triển khai thực hiện dự án chi tiết báo cáo Chủ đầu tư phê duyệt.

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp cho các dự án được Chủ đầu tư giao theo quy định của Luật đấu thầu, Luật xây dựng và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Thực hiện thương thảo và hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu đã được duyệt, trình Chủ đầu tư ký, phê duyệt. Tổ chức quản lý thực hiện, theo dõi các hợp đồng đã được ký, phê duyệt bảo đảm yêu cầu về chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

đ) Tổ chức, quản lý thực hiện các công việc, các hạng mục công trình của dự án do Chủ đầu tư tự thực hiện.

e) Quản lý thi công công trình đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho người và tài sản.

g) Theo dõi, quản lý các khoản chi theo các hạng mục công trình của dự án đã được duyệt và các hợp đồng đã ký, chỉ cho công tác quản lý dự án và các khoản chi khác (nếu có) theo đúng chế độ và quy định của nhà nước.

h) Thực hiện công tác kiểm toán cho các hợp đồng được yêu cầu phải kiểm toán độc lập trước khi trình phê duyệt quyết toán.

i) Lập hồ sơ quyết toán từng hạng mục công trình và hồ sơ quyết toán toàn bộ dự án.

k) Thực hiện công tác kiểm định, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

l) Tổ chức quản lý, lưu giữ các hồ sơ pháp lý liên quan đến công việc thuộc trách nhiệm của mình.

m) Được Chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản và theo từng dự án ký kết một số thỏa thuận, hợp đồng phục vụ công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, cho đến khi kết thúc đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng.

n) Thay mặt Chủ đầu tư ký nghiệm thu Báo cáo khảo sát xây dựng; nghiệm thu hồ sơ thiết kế; nghiệm thu xác nhận bản vẽ thi công trước khi thi công; nghiệm thu chất lượng, khối lượng, bàn giao công trình đưa vào sử dụng (trừ trường hợp Chủ đầu tư thành lập Hội đồng nghiệm thu).

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Điều 7. Nghĩa vụ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Được tổ chức hoạt động theo quy định tại Quyết định thành lập, Quy chế tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải và của Tổng công ty.

2. Chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và pháp luật đối với các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được nêu tại Điều 5, Điều 6 Quy chế này.

3. Nhận, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Tổng Công ty giao. Theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị sử dụng nguồn vốn của Dự án (hoặc vốn của Tổng công ty); Lưu trữ toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án theo quy định.

4. Đăng ký hoạt động chi nhánh và tổ chức hoạt động theo đúng các ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay thực hiện.

5. Chủ động đề xuất đổi mới phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

6. Đảm bảo quyền tham gia quản lý Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay và lợi ích của Người lao động theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng Công ty và Quy chế này.

7. Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hoá, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

8. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Công ty về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương.

9. Chịu sự giám sát, kiểm tra của Tổng Công ty; chấp hành các quyết định về thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10. Báo cáo, đề xuất và giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án.

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

Điều 8. Cơ cấu tổ chức quản lý

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay có cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành gồm:

a) Giám đốc Ban, các Phó Giám đốc Ban.

b) Khối các phòng chức năng, nghiệp vụ:

- Văn phòng Ban Quản lý dự án.

- Phòng Kế hoạch.

- Phòng Tài chính.

- Phòng Nghiệp vụ.

c) Khối phòng điều hành dự án: Phòng Dự án.

2. Tùy theo nhiệm vụ quản lý dự án và năng lực của cán bộ, nhân viên trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay đề xuất vị trí Giám đốc quản lý dự án để chịu trách nhiệm quản lý, điều phối một dự án cụ thể để người có thẩm quyền quyết định tuân thủ theo quy định của Tổng công ty.

3. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong quá trình hoạt động.

4. Nhiệm vụ, quy chế phối hợp hoạt động của Khối các phòng chức năng, nghiệp vụ, bộ phận thực hiện chức năng Chủ đầu tư, bộ phận thực hiện chức năng quản lý thực hiện dự án và các quy trình thực hiện nhiệm vụ được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay do Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay quyết định ban hành.

Điều 9. Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay thực hiện theo quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay:

a) Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty và pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay và là chủ tài khoản của đơn vị; Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban.

b) Chịu trách nhiệm pháp lý về việc tổ chức quản lý tài sản, kinh phí, trang thiết bị, trụ sở làm việc được Tổng công ty giao; Chi trả tiền lương và các chế độ chính sách đối với người lao động,... theo đúng quy định của Tổng công ty.

c) Xây dựng nội quy, quy trình làm việc nội bộ, phân công, phân cấp, quyền hạn, trách nhiệm, biên chế bộ máy quản lý, điều hành, sắp xếp bố trí cán bộ nhân viên của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay theo quy định.

d) Phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Ban, người lao động trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay theo quy định và phân cấp quản lý.

đ) Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có), đơn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các Phó Giám đốc Ban, các Phòng và người lao động trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

e) Giải quyết công việc với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

g) Báo cáo công tác định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty.

h) Tạm đình chỉ công việc và đề nghị Người có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật và Tổng công ty đối với các cá nhân, đơn vị thuộc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy chế, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật, pháp luật, có thái độ gây nhiễu nhễ với nhà thầu hoặc có hành vi tham ô, lãng phí.

i) Đề nghị Tổng công ty khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

k) Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 10. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay thực hiện theo quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

2. Quyền và trách nhiệm của các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Được thay mặt Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay để giải quyết các công việc, ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về các quyết định của mình; Trong trường hợp đặc biệt, được quyền xử lý các công việc cấp bách, nội dung phát sinh nhưng phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Ban.

d) Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc quản lý dự án

Giám đốc quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Ban về điều phối thực hiện quản lý từng dự án cụ thể theo Quyết định giao nhiệm vụ cho Giám đốc quản lý dự án.

Điều 12. Người lao động tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

Người lao động tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Được bảo đảm về điều kiện làm việc, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

2. Có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt pháp luật, chính sách hiện hành và quy chế làm việc của đơn vị; có quyền từ chối thực hiện công việc được giao khi xét thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của đơn vị nhưng phải được sự chấp thuận của thủ trưởng phụ trách.

3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản của Ban.

Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

Điều 13. Nguyên tắc làm việc của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay hoạt động theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động; Giám đốc Ban là người lãnh đạo cao nhất trong đơn vị và là đầu mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng công ty và chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban.

2. Giám đốc Ban chịu trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay. Giám đốc Ban có quyền xem xét công việc thuộc các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc Ban và quyết định của Giám đốc Ban là quyết định cuối cùng.

3. Giám đốc Ban phân công cho một (01) Phó Giám đốc Ban thay mặt Giám đốc Ban điều hành hoạt động của đơn vị khi Giám đốc Ban vắng mặt hoặc khi được Giám đốc Ban ủy quyền.

4. Phó Giám đốc Ban giúp Giám đốc Ban điều hành hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc Ban. Đối với những quyết định vượt quá thẩm quyền, Phó Giám đốc Ban có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến của Giám đốc Ban trước khi chỉ đạo thực hiện.

5. Các Phòng, Văn phòng chủ động tham mưu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng được phân công và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về kết quả thực hiện.

6. Đối với người lao động:

a) Xây dựng kế hoạch công tác và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao; thực hiện đầy đủ và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ công việc; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng về phần công việc được giao.

b) Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về lao động và các quy định nội bộ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

7. Giám đốc Ban căn cứ quy định của pháp luật và của Tổng công ty, quy định cụ thể nguyên tắc làm việc đối với các Phòng, người lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

8. Hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Quy chế này và các quy định khác của Tổng công ty.

Điều 14. Chế độ hội họp, báo cáo

1. Chế độ họp với người quyết định đầu tư, các nhà thầu, giao ban nội bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

a) Tham gia họp Hội nghị giao ban định kỳ của Tổng công ty, các cuộc họp theo triệu tập của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

b) Tổ chức họp giao ban công trường định kỳ hàng tuần, hoặc theo yêu cầu của cấp quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

c) Tổ chức giao ban nội bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay hàng tuần, hoặc triệu tập họp nội bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay đột xuất khi cần.

2. Chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay:

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ về Báo cáo tuần, tháng, quý, năm và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án theo quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 15. Chế độ kiểm tra, giám sát

1. Chế độ kiểm tra, giám sát đối với dự án được giao quản lý:

a) Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư tại công trường thi công dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

b) Tổ chức công tác kiểm tra công trường thi công dự án theo yêu cầu của Cấp quyết định đầu tư và của cơ quan quản lý nhà nước.

2. Chế độ kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nội bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay:

a) Xây dựng, lập chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý của các Phòng, Ban làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra tiến độ và giám sát triển khai thực hiện kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ, công tác của Ban.

b) Tổ chức giám sát các hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay thông qua chế độ báo cáo định kỳ của các cá nhân, bộ phận, các Phòng thuộc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (bằng văn bản) về kết quả các nhiệm vụ được giao.

c) Thực hiện việc chấm công hằng ngày, duy trì việc chấp hành nội quy lao động.

Điều 16. Chế độ phối hợp, quan hệ công tác

1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước:

a) Chịu sự kiểm tra, giám sát, điều hành, quản lý của cơ quan Nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công trình trong quá trình thực hiện dự án và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

c) Được phép quan hệ trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết các thủ tục cần thiết trong hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay theo ủy quyền cụ thể của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

2. Đối với Tổng Công ty: Ban dự án Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay chịu sự kiểm tra, giám sát và điều hành trực tiếp toàn diện của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc theo quy định tại các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.

3. Đối với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên khác của Tổng Công ty: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay có mối quan hệ phối hợp với các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo các quy chế quản lý nội bộ và sự phân công nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

4. Đối với các nhà thầu:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án do mình được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư/ đại diện Chủ đầu tư; đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Ban quản lý dự án đối với nhà thầu theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, vướng mắc của nhà thầu trong quá trình thực hiện.

5. Giữa các Phòng trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay:

Các Phòng chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ của Ban; trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Lãnh đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay xem xét, giải quyết theo Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

Chương V

NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

Điều 17. Hình thức tham gia quản lý Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay của người lao động

Người lao động tham gia quản lý Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay thông qua các hình thức, tổ chức sau:

1. Hội nghị người lao động trong Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.
2. Tổ chức Công đoàn của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.
3. Tổ Thanh tra nhân dân.
4. Đối thoại giữa Người quản lý của đơn vị và tập thể người lao động.
5. Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Nội dung tham gia quản lý Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay của người lao động

1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:

a) Các nội quy, quy định, trả lương, trả thưởng, định mức lao động, định mức khoán, quy định về thi đua khen thưởng và các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

b) Các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

c) Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay do Tổng công ty bổ nhiệm khi có yêu cầu.

2. Thông qua Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu người lao động và tổ chức Công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau:

a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể.

b) Nghị quyết Hội nghị người lao động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

c) Bầu Tổ Thanh tra nhân dân; thông qua chương trình hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Thanh tra nhân dân.

d) Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

đ) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của đơn vị.

e) Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của đơn vị.

- g) Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- h) Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.
- i) Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

3. Ngoài những quy định trên, người lao động có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

Chương VI

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Điều 19. Cơ chế hoạt động tài chính

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

2. Quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư đối với các dự án được giao làm Chủ đầu tư.

Điều 20. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Nguồn kinh phí do Tổng công ty cấp:

a) Cấp kinh phí chi trả các khoản tiền lương, tiền thưởng và các chế độ của người lao động có liên quan từ nguồn quỹ tiền lương, các quỹ khen thưởng, phúc lợi của Tổng công ty.

b) Cấp kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên (trừ các nội dung chi tại Điểm a Khoản này) từ nguồn chi phí quản lý dự án được giao.

b) Cấp kinh phí để phục vụ công tác giải ngân trong trường hợp Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư.

2. Nguồn thu của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay:

a) Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

b) Nguồn thu lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong quá trình thực hiện quản lý dự án.

c) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu có).

Điều 21. Quản lý tài chính, tài sản

1. Lập kế hoạch: Hàng năm, trên cơ sở danh mục các dự án đầu tư được Tổng công ty giao nhiệm vụ quản lý, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay chịu trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch vốn, lập dự toán thu, chi đảm bảo hoạt động trình Tổng công ty thẩm định, phê duyệt.

2. Quản lý chi phí: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý kinh phí hoạt động hàng năm và quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

3. Tổ chức quyết toán: Hàng năm, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm quyết toán tài chính (thu chi đảm bảo hoạt động) với Tổng công ty trên cơ sở dự toán được Tổng công ty phê duyệt.

4. Quản lý Tài sản: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay chịu trách nhiệm quản lý tài sản theo đúng quy định của Pháp luật và theo đúng Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

Điều 22. Công tác kế toán

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay là đơn vị hạch toán phụ thuộc - Chi nhánh của Tổng công ty. Thực hiện hạch toán kế toán, thống kê, kiểm toán, thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

2. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay chịu trách nhiệm quản lý, mở sổ và hạch toán các nguồn thu - chi như sau:

a) Đối với các khoản chi thuộc nguồn chi hoạt động thường xuyên, chi quỹ: Đơn vị thực hiện chi, trả theo quy định của Tổng công ty, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh và kết chuyển cuối kỳ về Tổng công ty.

b) Đối với các khoản chi thuộc chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư thực hiện tập hợp, theo dõi, hạch toán theo từng dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước hướng dẫn chế độ kế toán Chủ đầu tư.

c) Đối với các khoản thu chi khác: Mở sổ theo dõi riêng đối với từng dịch vụ phát sinh nhằm phản ánh chính xác các khoản thu chi phát sinh có liên quan, cuối kỳ thực hiện kết chuyển về Tổng công ty.

3. Đơn vị thực hiện kê khai thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và các hướng dẫn của Tổng công ty đảm bảo chính xác, kịp thời.

Điều 23. Cơ chế tiền lương, tiền thưởng

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay được phân bổ từ quỹ tiền lương, tiền thưởng chung của Tổng công ty và được chi trả cho người lao động theo Quy chế trả lương - trả thưởng của Tổng công ty như các đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty.

Chương VII

TỔ CHỨC LẠI

Điều 24. Tổ chức lại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

1. Việc tổ chức lại, hình thức tổ chức lại do Hội đồng thành viên quyết định.
2. Trình tự, thủ tục tổ chức lại được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Khi được tổ chức lại, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật.

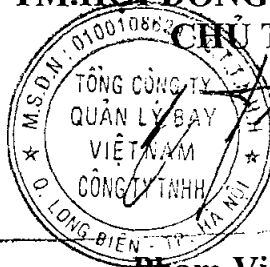
Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Các Quy chế nội bộ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung của Quy chế này.
2. Trong trường hợp có những quy định của Tổng công ty, của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay chưa được quy định tại Quy chế này hoặc có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Tổng công ty, của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dũng

**DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI THỜI ĐIỂM
THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY**



1. Trạm Radar thứ cấp Quy Nhơn.
2. Trung tâm phục vụ sửa chữa các hệ thống radar.
3. Mạng giám sát ADS-B khu vực phía Nam.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất.
5. Mạng thông tin ATN mặt đất.
6. Trạm VSAT khu vực miền Trung và miền Nam.
7. Hệ thống D-ATIS tại Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh.
8. Nguồn DC cho các sân bay địa phương.
9. Hệ thống VCCS và VHF cho các Đài Kiểm soát không lưu địa phương.
10. Trung tâm kiểm soát tiếp cận - Đài Kiểm soát không lưu Đà Nẵng.
11. Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân - Đài Kiểm soát không lưu Cam Ranh (APP/TWR Cam Ranh).
12. Cơ sở làm việc Công ty Quản lý bay Miền Trung.
13. Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai.
14. Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột.
15. Đài Kiểm soát không lưu Nà Sản.
16. Đài Kiểm soát không lưu Sa Pa.
17. Đài Kiểm soát không lưu Rạch Giá (hiện tại đang tạm dừng).
18. Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài.
19. Trạm radar thứ cấp Vinh.
20. Trạm Radar thứ cấp Cà Mau.
21. Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh.
22. Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh.